



P U T U S A N

Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujiono Bin Samid
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Menganti Permata Indah Blok G No.22 Rt.012
Rw.005 Kel. Putat Lor Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mujiono Bin Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa Mujiono Bin Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024

Terdakwa Mujiono Bin Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Mujiono Bin Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa Mujiono Bin Samid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Anwar Badri, SH, M.Zainal Arifin, SH.MH, Anisa Wijaya, Shafira Putri Yustyana, Siti Yulias Salwati, Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira negara Akbar" advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Tambak Mayor Baru IV/205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor:
1902/Pid.Sus/2024/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
 - 1 (satu) bendel plastic klip

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kunti Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) berangkat dari rumah menuju ke Jl. Kunti Surabaya. Sesampainya di Jl. Kunti Surabaya terdakwa bertemu sdr. HASAN (DPO) yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. HASAN (DPO) untuk menunggu dan nantinya barang berupa narkotika jenis sabu tersebut akan diranjau oleh orang suruhan sdr. HASAN (DPO). Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan narotika jenis sabu didaerah Jl. Kertopaten Surabaya yang sudah terbungkus.



- Kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 3 (tiga) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastic klip dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa apabila mencari narkoba jenis sabu bisa membeli dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
 2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
 3. 1 (satu) bendel plastik klip
 4. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
 5. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05877/NNF/2024 atas nama terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 17834/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram.
- 17835/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram
- 17836/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram

KESIMPULAN

- 17834/2024/NNF,- s.d 17836/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 17834/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,199$ gram.
- 17835/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto dikembalikan tanpa isi
- 17836/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,290$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram
3. 1 (satu) bendel plastik klip
4. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
5. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05877/NNF/2024 atas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 17834/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram.
- 17835/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram
- 17836/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram

KESIMPULAN

- 17834/2024/NNF,- s.d 17836/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 17834/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,199$ gram.
 - 17835/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto dikembalikan tanpa isi
 - 17836/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,290$ gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUKHAMAD BUKHORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh **Terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM)**.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) berangkat dari rumah menuju ke Jl. Kunti Surabaya. Sesampainya di Jl. Kunti Surabaya terdakwa bertemu sdr. HASAN (DPO) yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. HASAN (DPO) untuk menunggu dan nantinya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau oleh orang suruhan sdr. HASAN (DPO). Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan narotika jenis sabu didaerah Jl. Kertopaten Surabaya yang sudah terbungkus.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 3 (tiga) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastic klip dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa apabila mencari narkoba jenis sabu bisa membeli dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram;



- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
 - 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. Saksi DIKA HARDIANSYAH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh **Terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) berangkat dari rumah menuju ke Jl. Kunti Surabaya. Sesampainya di Jl. Kunti Surabaya terdakwa bertemu sdr. HASAN (DPO) yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. HASAN (DPO) untuk menunggu dan nantinya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau oleh orang suruhan sdr. HASAN (DPO). Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan narotika jenis sabu didaerah Jl. Kertopaten Surabaya yang sudah terbungkus.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 3 (tiga) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastic klip dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa apabila mencari narkoba jenis sabu bisa membeli dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) berangkat dari rumah menuju ke Jl. Kunti Surabaya. Sesampainya di Jl. Kunti Surabaya terdakwa bertemu sdr. HASAN (DPO) yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. HASAN (DPO) untuk menunggu dan nantinya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau oleh orang suruhan sdr. HASAN (DPO). Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan narotika jenis sabu didaerah Jl. Kertopaten Surabaya yang sudah



terbungkus. Kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 3 (tiga) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastic klip dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa apabila mencari narkoba jenis sabu bisa membeli dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram

2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram

2. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram

3. 1 (satu) bendel plastik klip

4. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan

5. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu saksi **MUKHAMAD BUKHORI berteman** pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya)
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) berangkat dari rumah menuju ke Jl. Kunti Surabaya. Sesampainya di Jl. Kunti Surabaya terdakwa bertemu sdr. HASAN (DPO) yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. HASAN (DPO) untuk menunggu dan nantinya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dirinjau oleh orang suruhan sdr. HASAN (DPO). Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan narotika jenis sabu didaerah Jl. Kertopaten Surabaya yang sudah terbungkus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 3 (tiga) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastic klip dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa apabila mencari narkoba jenis sabu bisa membeli dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 3. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 6. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
 7. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
 8. 1 (satu) bendel plastik klip
 9. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
 10. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05877/NNF/2024 atas nama terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :

- 17834/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram.
- 17835/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram
- 17836/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram
- 17834/2024/NNF,- s.d 17836/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Mujiono Bin Samid yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Mujiono Bin Samid kemudian selama persidangan Terdakwa Mujiono Bin Samid dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Mujiono Bin Samid tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Mujiono Bin Samid juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi
Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) berangkat dari rumah menuju ke Jl. Kunti Surabaya. Sesampainya di Jl. Kunti Surabaya terdakwa bertemu sdr. HASAN (DPO) yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan dan selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. HASAN (DPO) untuk menunggu dan nantinya barang berupa narkoba jenis sabu tersebut akan dirantau oleh orang suruhan sdr. HASAN (DPO). Tidak lama kemudian ada seseorang yang menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan narotika jenis sabu didaerah Jl. Kertopaten Surabaya yang sudah terbungkus.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak $\pm$ 3 (tiga) gram terdakwa bawa pulang lalu terdakwa buka kemudian memecah narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa plastic klip dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan cara menawarkan kepada teman-teman terdakwa apabila mencari narkoba jenis sabu bisa membeli dan datang langsung kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
 6. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :
 11. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
 12. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
 13. 1 (satu) bendel plastik klip
 14. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
 15. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis Sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Exit Tol Banyu Urip Surabaya (depan Pabrik Wicaksana Overseas International Jl. Simo Kalangan No. 64 Surabaya) datanglah saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi MUKHAMAD BUKHORI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUJIONO BIN SAMID (ALM) yang sedang menunggu pembeli sehingga ditemukan barang bukti berupa :

7. 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram

8. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dengan menuju rumah terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Utara No. 20 Rt. 07 Rw. 08 Kec. Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :

16. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram

17. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram



18. 1 (satu) bendel plastik klip
19. 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
20. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05877/NNF/2024 atas nama terdakwa **MUJIONO BIN SAMID (ALM)** yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :

- 17834/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,231$ gram.
- 17835/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram
- 17836/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,308$ gram
- 17834/2024/NNF,- s.d 17836/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono Bin Samid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,231 gram
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,017 gram
- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,308 gram
- 1 (satu) bendel plastic klip
- 1 (satu) skrop terbuat dari sedotan
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 November oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., dan Alex Adam Faisal, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1902/Pid.Sus/2024/PN Sby



Andi Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)